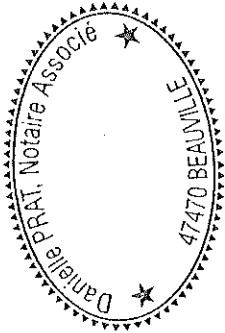


copie exécutoire nominative
délivrée le 04/06/2018



L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le VINGT HUIT DECEMBRE

Maître Danielle PRAT, notaire associé, membre de la Société Civile Professionnelle, titulaire d'un Office Notarial "Danielle et Eric PRAT, notaires associés" dont le siège est à BEAUVILLE (Lot et Garonne), soussigné,

A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après identifiées, contenant : VENTE DE LOCAUX EN COPROPRIETE.

IDENTIFICATION DES PARTIES

VENDEUR

La Société dénommée ORLAND, Société à Responsabilité Limitée au capital de 226.680,00 € ayant son siège social à VILLENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne) 307 La grand Ouest identifiée sous le numéro SIREN 353476104 RCS AGEN.

Ci-après dénommée 'LE VENDEUR'.

ACQUEREUR

La Société dénommée JMG IMMOB, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000,00 € ayant son siège social à VILLENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne) Plaisance en cours d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de AGEN ladite société constituée sous sa forme, dénomination et capital pour une durée 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés aux termes de ses statuts établis suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2018, dont une copie demeure ci-annexée.

Ci-après dénommée 'L'ACQUEREUR'.

PRESENCE – REPRESENTATION

La Société dénommée ORLAND est ici représentée par Monsieur Jean-Marie GALY en vertu d'un procès verbal d'assemblée en date du 27 décembre 2018, dont l'original demeure ci-annexé

Monsieur Jean-Marie GALY est ici représenté par Madame TOVO Nathalie, clerc de notaire, demeurant à BEAUVILLE en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 28 décembre 2018, ci-annexée

La Société dénommée JMG IMMOB est ici représentée par Monsieur Jean-Marie GALY , seul associé et gérant de ladite société

A/ IL EST ICI PRECISE QUE :

1°- La présente opération est réalisée pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions de l'article 1843 du Code civil et du 3e paragraphe de l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

2°- Conformément à la règle posée par ce dernier texte, le représentant sus nommé agit aux présentes comme il est dit ci-dessus.

3°- Le mandat en question détermine les engagements à prendre pour le compte de la société et en précise les modalités.

B/ EN CONSEQUENCE, il est rappelé que, conformément aux dispositions des textes précités, l'immatriculation de la société dont s'agit au Registre du commerce et des sociétés emportera reprise à son profit de la présente opération, qui sera alors réputée avoir été effectuée dès l'origine par la société elle-même.

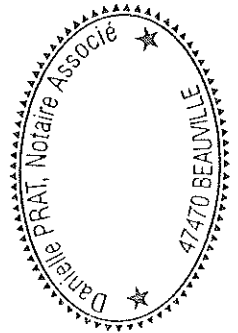
C/ Afin de fixer un terme à la période d'incertitude quant à la personne de L'ACQUEREUR définitif, résultant des dispositions ci-dessus rappelées, les parties stipulent :

1. Si l'immatriculation de la société n'intervient pas dans un délai de UN AN à compter de ce jour, LE BIEN vendu se trouvera appartenir de façon définitive à tous les associés de ladite société, et ce, dans les mêmes proportions que celles de leurs droits dans le capital social.

2. A défaut d'immatriculation dans le délai stipulé, il sera établi par le notaire soussigné, à la requête de l'un quelconque des associés, un acte en suite des présentes constatant cette situation, et qui sera publié au bureau des hypothèques compétent.

D/ EN VUE de la publication éventuelle de l'acte ci-dessus prévu, c'est-à-dire pour le cas où, faute d'immatriculation de la société dans le délai précité, LE BIEN se trouverait appartenir de façon définitive à ses associés, il est ici précisé que :

- L'associé fondateur est : Monsieur Jean-Marie GALY époux de Madame Colette GILLE demeurant à VILLENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne) Plaisance.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Né à LANGON (Gironde) le 27 mai 1939.

Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître THOMAS notaire à NANCY (Meurthe-et-Moselle) le 17 juillet 1964 préalable à son union célébrée à la Mairie de NANCY (Meurthe-et-Moselle) le 17 juillet 1964.

Ce régime non modifié.

- Le capital de la société fixé à 1000 € divisé en 1000 parts de 1€ chacune, numérotées de 1 à 1000 et attribuées en totalité à Monsieur Jean-Marie GALY, associé unique, en rémunération de son apport en numéraire

VENTE

Par les présentes, LE VENDEUR s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit, vend à L'ACQUEREUR qui accepte, les biens ci-après dénommés LE BIEN, dont la désignation suit :

DESIGNATION

1°) Sur la commune de VILLENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne) 8B cours Victor Hugo .

Dans l'ensemble immobilier en copropriété

Figurant au cadastre sous les références suivantes :

Sect.	Numéro	Lieudit	ha	a	ca
EV	8	8B cours Victor Hugo		06	99

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :

LOT NUMERO UN (1)

Au rdc : partie local commercial, bureaux, local technique

Premier étage : local commercial, balcon

Et les neuf cent quarante huit/deux millièmes (948/2000èmes) des parties communes générales.

LOT NUMERO DEUX (2)

Au rdc : partie local commercial, bureaux et local technique

Premier étage : partie local commercial, balcon

Deuxième étage : partie local commercial, bureaux et locaux archives, salle de bains/wc, local technique et chaudière

Sous sol : chaufferie

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Et les deux cent cinquante et un/deux millièmes (251/2000èmes) des parties communes générales.

LOT NUMERO TROIS (3)

Au deuxième étage : partie local commercial, bureaux et locaux archives, salle de bains/wc, local technique et chaudière

Et les deux cent trente trois/deux millièmes (233/2000èmes) des parties communes générales.

Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l'état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre.

2°) Sur la commune de VILLENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne) rue Bernard Palissy .

Un ensemble immobilier à usage commercial

Figurant au cadastre sous les références suivantes :

Sect.	Numéro	Lieudit	ha	a	ca
EV	20	rue Bernard Palissy		02	25
EV	21	rue Bernard Palissy			94
Contenance totale				03	19

Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve.

Ci-après dénommés ' LE BIEN '.

Garantie de superficie

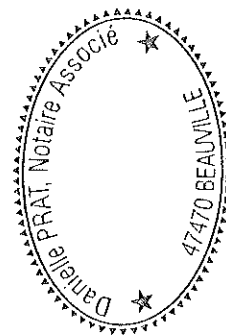
Pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, LE VENDEUR déclare que la superficie des lots vendus répondant aux caractéristiques de ce texte est la suivante :

Lots 1 et 2 : 500m2

Lot 3 : 140 m2

LE VENDEUR déclare que le mesurage a été effectué par ses soins, en conformité des dispositions du décret n°97-532 du 23 mai 1997.

Si la superficie réelle de ce lot se révélait inférieure de plus d'un vingtième à celle ci-dessus exprimée, LE VENDEUR, pourrait être amené, à la demande de L'ACQUEREUR, à supporter une diminution du prix du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure, étant précisé que l'action en diminution du prix devra être intentée par L'ACQUEREUR dans un délai de forclusion d'un an à



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

compter de ce jour, susceptible d'interruption, mais non susceptible de suspension.

Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles 4-1, 4-2 et 4-3 du décret du 17 mars 1967 portant définition de la superficie d'un lot de copropriété :

- La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

- Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée ci-dessus ; leur superficie pouvant être indiquée n'est donc pas garantie.

NATURE ET QUOTITE

NATURE ET QUOTITE DES DROITS VENDUS

LE BIEN objet des présentes appartient à :

La Société dénommée ORLAND à concurrence de la totalité en pleine propriété.

NATURE ET QUOTITE DES DROITS ACQUIS

LE BIEN objet des présentes est acquis par La Société dénommée JMG IMMOB à concurrence de la totalité en pleine propriété.

REFERENCES DE PUBLICATION

EFFET RELATIF

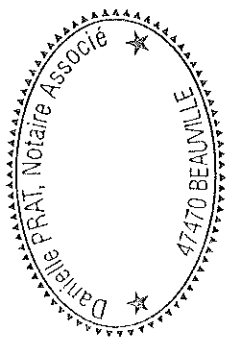
Acquisition suivant acte reçu par Maître PRAT, notaire à BEAUVILLE le 22 décembre 2017 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT le 3 janvier 2018, volume 2018 P, numéro 31.

REGLEMENT DE COPROPRIETE - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître LATERRIERE, notaire à VILLENEUVE SUR LOT, le 21 décembre 1962 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de VILLENEUVE-SUR-LOT, le 4 janvier 1963, volume 866 , numéro 68.

Cet acte a été modifié :

- aux termes d'un acte reçu par Maître CAPMAS, notaire à VILLENEUVE SUR LOT, le 9 juillet 1998 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de VILLENEUVE-SUR-LOT le 30 juillet 1998, volume 1998 P, numéro 2515.



H

MA

1

CHARGES ET CONDITIONS

Les charges et conditions générales du présent acte sont énoncées en seconde partie.

PROPRIETE – JOUISSANCE

L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN vendu à compter de ce jour.

Il en aura la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, LE BIEN vendu étant entièrement libre de location ou occupation, ainsi que LE VENDEUR le déclare et que L'ACQUEREUR a pu le constater en le visitant.

PRIX

La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €).

Sur lequel prix L'ACQUEREUR a payé comptant la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €) aujourd'hui même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'office notarial.

Au VENDEUR qui le reconnaît et lui en consent quittance d'autant

DONT QUITTANCE D'AUTANT

- Quant au solde soit la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00 €) L'ACQUEREUR s'oblige à le payer au VENDEUR au plus tard le 28 décembre 2020, sans intérêt.

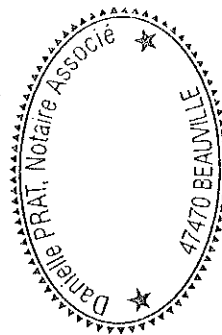
PRIVILEGE DE VENDEUR - ACTION RESOLUTOIRE

A la sûreté et garantie du paiement du solde du prix de vente, en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, ainsi que de l'exécution des conditions de la présente vente, LE BIEN vendu demeurera affecté par privilège spécial expressément réservé au profit du VENDEUR, indépendamment de l'action résolutoire. Pour assurer le rang de ce privilège et le droit à l'action résolutoire inscription sera prise à la diligence du VENDEUR et à son profit contre L'ACQUEREUR dans les deux mois de ce jour conformément à l'article 2379 du Code civil.

DUREE DE L'INSCRIPTION

Les parties requièrent le notaire soussigné de prendre inscription pour avoir effet jusqu'au 28 décembre 2021.

Dans le cas où L'ACQUEREUR ne se serait pas entièrement libéré à la date prévue, LE VENDEUR devra, s'il le juge utile, pour conserver sa garantie, requérir le notaire soussigné de renouveler l'inscription et ce, au moins deux mois avant la date d'extrême effet ci-dessus fixée.



[Handwritten signatures]

COPIE EXECUTOIRE

Les parties requièrent le notaire soussigné de délivrer au VENDEUR une copie exécutoire nominative des présentes pour assurer le recouvrement de sa créance.

ABSENCE DE COMMISSION D'INTERMEDIAIRE

Les parties déclarent que la présente vente a été négociée directement entre elles sans recours à aucun intermédiaire.

DECLARATIONS FISCALES

TAXATION DES PLUS-VALUES

LE VENDEUR déclare :

- qu'il n'est pas soumis, à l'occasion de la présente vente, à l'application des dispositions relatives aux plus-values des particuliers, étant assujetti au régime de l'impôt sur les sociétés,
- qu'il réalise la présente opération dans le cadre de son activité professionnelle.

- que les associés à la date de la cession sont :
Monsieur et Madame Jean-Marie GALY
Monsieur Christophe GALY

IMPOTS SUR LA MUTATION

Pour la perception des droits, LE VENDEUR déclare :

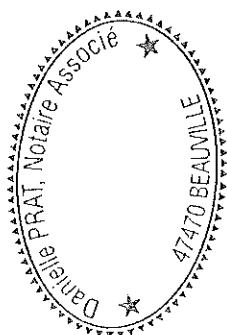
- être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de son activité économique agir en tant que tel ;
- que LE BIEN vendu est achevé depuis plus de cinq ans.

De son côté, L'ACQUEREUR déclare :

- être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de son activité économique ;
- prendre l'engagement de revendre LE BIEN dans les cinq ans de la présente mutation dans les conditions prévues par l'article 1115 du Code général des impôts.

En conséquence, la présente mutation est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 261, 5-1° du Code général des impôts et est soumise à la taxe de publicité foncière au taux réduit prévu à l'article 1020 du Code général des impôts, qui est due par L'ACQUEREUR.

Dans l'hypothèse où L'ACQUEREUR ne respecterait pas l'engagement ci-dessus, il devrait alors à première réquisition de l'administration acquitter les droits normalement exigibles augmentés des intérêts de retard.



Handwritten signature or mark.

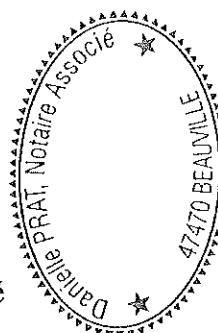
Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Calcul des droits

L'assiette de la taxe exigible sur la présente mutation est constituée par le prix de la présente vente, de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €)

BASE TAXABLE 300.000 €	ASSIETTE	TAUX	TAXE
Taxe	300.000 €	0,70%	2.100 €
Prélèvement Etat	2.100 €	2,14%	45 €
TOTAL			2.145 €

**PUBLICITE FONCIERE**

L'acte sera soumis à la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière au Service de la publicité foncière de VILLENEUVE-SUR-LOT.

MENTION DE CLOTURE

Le notaire soussigné atteste que la partie normalisée établie sur HUIT (8) pages contient toutes les énonciations de l'acte nécessaires à la publication et à l'assiette des droits.

FIN DE PARTIE NORMALISEE

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke.

PROTECTION DE L'ACQUEREUR IMMOBILIER

L'ACQUEREUR déclarant affecter les BIENS à un usage autre que l'habitation, les dispositions protectrices de l'ACQUEREUR immobilier prévues par l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables au présent acte.

DECLARATIONS DES PARTIES

Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution de leurs engagements et déclarent notamment :

- qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été en état de cessation des paiements ou frappées d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;
- qu'elles ne font l'objet d'aucune procédure de conciliation ;
- qu'elles ne font pas et n'ont jamais fait l'objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation de leurs biens.

Les parties déclarent :

- que préalablement à la conclusion des présentes, elles avaient échangé toutes les informations qu'elles connaissaient et qui pouvaient avoir une importance déterminante sur leur décision respective de contracter, et ce, qu'il existe ou non entre elles un lien particulier de confiance ;
- qu'elles étaient également tenues de se renseigner elles-mêmes sur toutes les informations aisément accessibles ;
- qu'elles ont une parfaite connaissance que tout manquement à cette obligation est susceptible d'engager la responsabilité de la partie contrevenante.

CONSULTATION DU B.O.D.A.C.C.

Le notaire soussigné déclare avoir consulté le Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales pour les personnes suivantes :

Monsieur et Madame Jean-Marie GALY

Monsieur Christophe GALY

Et qu'il ne ressort de ces consultations aucune procédure collective.

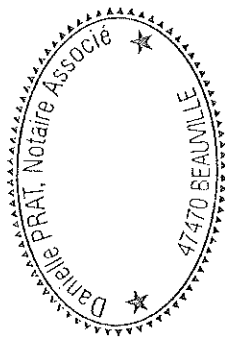
PACTE DE PREFERENCE – ACTION DECLARATOIRE

LE VENDEUR déclare qu'il n'existe aucun pacte de préférence.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile :

- LE VENDEUR et L'ACQUEREUR en l'étude du notaire soussigné.



4

51

11

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

La vente a lieu sous les charges et conditions suivantes :

ETAT DU BIEN

L'ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l'entrée en jouissance.

Toutefois, LE VENDEUR en raison de sa qualité de professionnel garantit la contenance indiquée ainsi que les vices cachés.

SERVITUDES

L'ACQUEREUR supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever LE BIEN, sauf à s'en défendre, et profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans recours contre LE VENDEUR.

LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, du règlement de copropriété et de ses éventuels modificatifs, de l'urbanisme ou de la loi.

LE VENDEUR supportera les conséquences de l'existence de servitudes qu'il aurait conférées sur LE BIEN vendu et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes.

CONTRAT D'ASSURANCE

L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation, dans les formes de droit, de toutes polices d'assurances souscrites par LE VENDEUR pour ce BIEN.

ABONNEMENTS

L'ACQUEREUR fait son affaire personnelle à compter du jour de l'entrée en jouissance de tous abonnements existants.

IMPOTS ET TAXES

L'ACQUEREUR acquitte, à compter de l'entrée en jouissance, toutes les charges fiscales afférentes au BIEN.

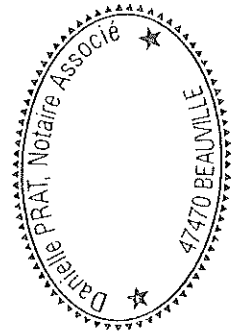
Concernant les taxes foncières, L'ACQUEREUR remboursera au VENDEUR, à première demande, le prorata de la taxe foncière couru depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance jusqu'au 31 décembre suivant.

Le VENDEUR déclare et garantit qu'il est à jour du paiement de la taxe foncière ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères le cas échéant, pour les années antérieures à celle en cours.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BIEN VENDU

DROIT DE DISPOSER

LE VENDEUR déclare que LE BIEN ne fait l'objet d'aucune restriction à sa libre disposition pour quelque cause que ce soit, ni d'aucune procédure en cours.



Three handwritten signatures in black ink, appearing to be of different individuals, located at the bottom right of the page.

SITUATION HYPOTHECAIRE

Il résulte d'un état hors formalité du chef du vendeur, que LE BIEN vendu n'est grevé d'aucune inscription.

LE VENDEUR déclare qu'à sa connaissance la situation hypothécaire n'est pas modifiée à ce jour.

OCCUPATION DU BIEN

LE VENDEUR déclare que LE BIEN vendu est à usage commercial, et qu'il est libre de toute location ou occupation de personne ou d'objet, réquisition ou préavis de réquisition.

STATUT DE LA COPROPRIETE

L'ACQUEREUR s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au règlement de copropriété et de ses modificatifs éventuels sus-énoncés dont il reconnaît avoir reçu une copie.

RESPECT DU DROIT DE LA COPROPRIETE

LE VENDEUR déclare qu'il n'a réalisé aucuns travaux ni annexé aucune partie commune sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

COPROPRIETE - CONVENTIONS**Absence de syndic**

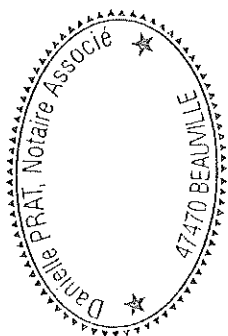
L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné :

- qu'aucun syndic n'est chargé de l'administration et de la gestion de l'immeuble en copropriété sis à VILLENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne);
- aucune assemblée des copropriétaires ne se réunit,
- aucun fonds de roulement ou fonds de réserve n'existe,
- aucune procédure quelconque n'est actuellement en cours,
- aucun appel de charges n'est effectué,
- il n'existe pas de travaux en cours au sein de la copropriété.
- qu'en application du troisième alinéa de ce même article, à défaut de nomination d'un syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, il est désigné par le président du Tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires.

Enfin, L'ACQUEREUR reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné des inconvénients résultant de cette situation et notamment, qu'en l'absence de syndic, l'immeuble peut ne pas être ou être mal assuré du chef du syndicat des copropriétaires, et qu'il doit en informer son propre assureur en vue de le couvrir de ce risque et d'abandonner, si elle existe, la règle proportionnelle.

L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné :

- qu'en application du quatrième alinéa de l'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire à l'effet de nommer le syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du Tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic ;



[Signature]

[Signature]

[Signature]

Absence de certificats article 20

Le notaire soussigné a indiqué à L'ACQUEREUR qu'en l'absence de syndic de copropriété il lui sera impossible de notifier la vente, ni même de remplir les formalités pour obtenir les certificats prévus par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Conformément aux dispositions de l'article L.271-4. I du Code de la construction et de l'habitation, le VENDEUR a fourni à L'ACQUEREUR, qui le reconnaît, un diagnostic technique comprenant les documents relatés ci-après.

Ces documents ont été établis par un technicien répondant aux critères de compétence prévus par la loi, ainsi qu'il résulte de l'attestation, dont une copie est demeurée ci-annexée.

Les parties confirment que le prix de la présente vente a été fixé en prenant en considération les conclusions de ce diagnostic technique.

Réglementation relative à l'amiante

LE VENDEUR déclare que:

- LE BIEN entre dans le champ d'application des articles R. 1334-14 et suivants du Code de la santé publique ;

En ce qui concerne les parties privatives :

- que les recherches entreprises dans les parties privatives ont révélé la présence d'amiante, ainsi qu'il résulte d'un diagnostic établi par le cabinet DIAGAMTER dont le siège social est à VILLENEUVE SUR LOT 3 Avenue du général de Gaulle, le 21 octobre 2016 demeuré ci-annexé.

Zone homogène n°1 : toitures (1^{er} étage cabine d'essayage/jugement personnel)

Zone homogène n°4 : planchers (2^{ème} étage local archive 1/après analyse

Zone homogène n°5 : conduits de fluides (air, eau, autres fluides ...) (3^{ème} étage combles 2/jugement personnel)

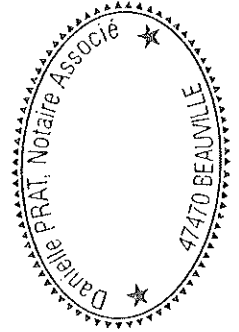
Zone homogène n°6 : cloisons (légères et préfabriquées) gaines et coffres (1^{er} étage balcon/repérage du marquage AT)

Zone homogène n°7 : conduits de fluide (air, eau, autres fluides) (2^{ème} étage local chaudière/jugement personnel)

- qu'il ne connaît pas les conclusions de la recherche sur la présence d'amiante dans les parties communes.

Il reconnaît avoir été informé que le Code de la santé publique prévoit que les personnes physiques n'ayant pas satisfait à leurs obligations de recherche, de contrôle ou de réparation avant la date limite prévue par ce code sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5^{ème} classe.

Il déclare en conséquence vouloir faire son affaire personnelle de l'application éventuelle de cette sanction.



Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page.

Etat de l'immeuble - Termites

- En ce qui concerne les parties privatives

LE BIEN objet des présentes est situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral en application de l'article L 133-5 du Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire dans un secteur contaminé ou susceptible d'être contaminé par les termites.

En application de l'article L 133-6 du Code précité un état relatif à la présence de termites établi par le cabinet DIAGAMTER dont le siège est à VILLENEUVE SUR LOT 3 avenue du Général de Gaulle, le 5 décembre 2018, soit depuis moins de six mois, **ne révélant la présence d'aucun termite dans LE BIEN**, est demeuré ci-annexé.

- En ce qui concerne les parties communes :

Aucune recherche de la présence de termites dans les parties communes n'a été effectuée.

Diagnostic de performance énergétique

LE VENDEUR déclare que LE BIEN entre dans le champ d'application des articles R 134-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et qu'il a fait établir un diagnostic de performance énergétique par ledit cabinet DIAGAMTER le 21 octobre 2016 demeuré ci-annexé.

L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé que selon l'article L 271-4, II du Code de la construction et de l'habitation, il ne peut se prévaloir à l'encontre du VENDEUR des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

Etat de l'immeuble - Mérule

LE BIEN n'est pas inclus dans une zone de présence d'un risque de mérule au sens de l'article L.133-8 du Code de la construction et de l'habitation.

LE VENDEUR déclare :

- qu'il n'a réalisé aucun traitement anti-mérule n'ayant pas connaissance de la présence de mérule dans LE BIEN.

Etat des Risques et Pollutions

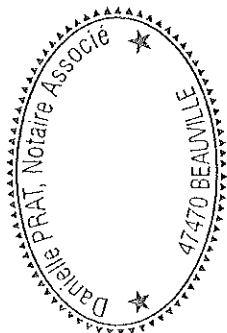
LE VENDEUR déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du département ou par le maire de la commune, que :

Risques naturels

- La commune sur laquelle est situé LE BIEN est concernée par un plan de prévention des risques naturels ;

Le ou les risques naturels pris en compte sont :

Retrait gonflement des argiles approuvé le 22/01/2018



4

51

4

LE BIEN est situé dans le périmètre d'exposition délimité par ce plan ainsi qu'il résulte de la copie du dossier communal d'information et de la carte du diagnostic concernant LE BIEN demeures ci-annexées.

- LE BIEN ne fait pas l'objet de prescriptions de travaux.

Risques miniers

- Il n'existe pas de plan de prévention des risques miniers.

Risques technologiques

- Il n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques.

Radon

- LE BIEN n'est PAS situé dans une commune à potentiel radon significatif classée en Zone 3.

Information relative à la pollution des sols

- Le BIEN ne se situe pas en secteur d'information sur les sols (SIS).

Zone de sismicité

- LE BIEN se situe en zone de sismicité ZONE 1. En conséquence il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations les règles édictées par les articles L.111-26 et R.111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique.

Sinistre

- LE BIEN n'a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles, minières ou technologiques, pour lesquels il a fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance.

Un état des "Risques et Pollutions" en date du 5 décembre 2018, soit de moins de six mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé.

Raccordement au réseau d'assainissement

LE VENDEUR déclare que LE BIEN objet des présentes est desservi par un réseau d'assainissement collectif et qu'il est relié à ce réseau.

Le réseau n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité et LE VENDEUR engage sa responsabilité de professionnel à ce sujet.

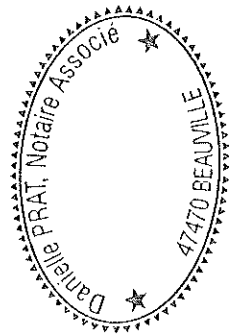
URBANISME

Attendu la nature, la situation et la destination de ce BIEN, L'ACQUEREUR déclare s'être renseigné personnellement auprès des services compétents sur les dispositions d'urbanisme applicables. Il dispense le notaire soussigné de produire un certificat ou une note d'urbanisme en le déchargeant, ainsi que LE VENDEUR, de toutes responsabilités à ce sujet.

De son côté, LE VENDEUR déclare que ce BIEN ne fait actuellement l'objet d'aucune mesure administrative particulière pouvant porter atteinte à une paisible jouissance.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

LE BIEN étant situé dans le champ d'application du droit de préemption urbain, son aliénation donnait ouverture au droit de préemption institué par les articles L.211-1 et suivants du Code de l'urbanisme.



Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'M', the second is a small mark, and the third is a stylized 'N'.

En conséquence la déclaration d'intention d'aliéner a été notifiée au titulaire du droit de préemption par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie et l'avis de réception sont ci-annexés.

Le titulaire du droit de préemption a expressément renoncé à l'exercice de ce droit ainsi qu'il résulte d'une lettre ou d'un document administratif régulièrement visé, en date du 21 décembre 2018 demeuré ci-annexé.

La mutation peut donc être réalisée au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner.

INFORMATION RELATIVE A LA CONSTRUCTION, AUX AMENAGEMENTS ET AUX TRANSFORMATIONS

Construction

LE VENDEUR déclare :

- que la construction du BIEN objet des présentes a été achevée depuis plus de dix ans ;

- qu'il n'a réalisé depuis son acquisition ou au cours des dix années qui précédent, aucun travaux entrant dans le champ d'application des dispositions des articles L.241-1 et L.242-1 du Code des assurances.

En conséquence, il n'est pas soumis aux obligations résultant des dispositions du Code des assurances relatives à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT

LE VENDEUR déclare qu'il n'a pas conclu de convention avec l'agence nationale de l'habitat pour des travaux de réparation et d'amélioration sur LE BIEN objet des présentes.

CONTRAT D'AFFICHAGE

LE VENDEUR déclare qu'il n'a consenti aucun contrat d'affichage pouvant grever à ce titre LE BIEN objet des présentes.

CONSULTATION DES BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Il a été procédé aux consultations suivantes :

- de la base des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) ;
- de la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL) ;

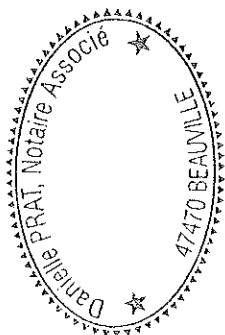
- de la base de données GEORISQUES ;

- de la base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement (ICPE) du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Une copie des résultats de ces consultations est ci-annexée.

REMISE DE TITRES

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à L'ACQUEREUR concernant LE BIEN, mais il pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.



Handwritten signature on the left.

Handwritten signature on the right.

CONDITIONS DU PAIEMENT A TERME

Il est expressément convenu ce qui suit :

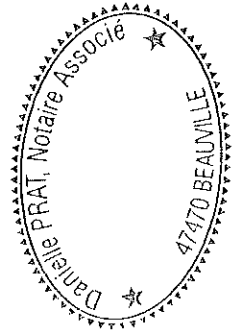
1° Tous paiements auront lieu au domicile du VENDEUR

2° L'ACQUEREUR pourra se libérer par anticipation, en totalité ou par fractions, mais par sommes non inférieures à 10 000 €

3° En cas de non-paiement à l'échéance, le prix sera de plein droit productif d'une indemnité de 0,5% pour cent par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, cette stipulation d'indemnité ne pouvant jamais être considérée comme valant délai de règlement.

4° Le solde du prix deviendra immédiatement et de plein droit exigible, si bon semble au VENDEUR :

5° Au cas où, pour un motif quelconque, le paiement aurait lieu ailleurs qu'au lieu ci-dessus fixé comme aussi au cas où le créancier serait obligé de produire à un ordre amiable ou judiciaire, il lui serait alloué une indemnité forfaitaire de quatre pour cent du capital de sa créance pour le couvrir de tous frais de voyage, transport de fonds, productions, procurations, décharges de mandat, conseils, intermédiaires ou autres.



ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

LE VENDEUR déclare que LE BIEN objet des présentes est couvert contre les risques d'incendie

Notification des présentes avec opposition au paiement de l'indemnité sera faite à la compagnie susnommée pour assurer au VENDEUR, en cas de sinistre, le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances.

Toutefois, LE VENDEUR ne pourra s'opposer à ce que, si les copropriétaires ont décidé, à la majorité requise par le règlement de copropriété, la reconstruction de l'immeuble sinistré, les fonds soient versés au syndic pour être affectés à ladite reconstruction.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les biens immobiliers objet des présentes appartiennent à la SARL ORLANS par suite de l'acquisition faite de

La Société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JASMIN, Société civile immobilière au capital de 124.886,24 € ayant son siège social à VILLENEUVE SUR LOT (Lot-et-Garonne) 8T Cours Victor Hugo identifiée sous le numéro SIREN 319180576 RCS AGEN.

Suivant acte reçu par Maître PRAT, notaire à BEAUVILLE le 22 décembre 2017

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (385.000,00 €) payable par compensation de la prise en charge par la Société ORLAND, des comptes courants de Monsieur Jean-Marie GALY, de Monsieur Christophe GALY, de Monsieur Olivier GALY, de Monsieur Benoit GALY, de Madame Claire GALY, de Monsieur François GALY, dans la société JASMIN, ainsi que du remboursement à due concurrence de la dette de la Société JASMIN, envers Monsieur Antoine GALY.

Three handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or full names, located at the bottom right of the page.

Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT le 3 janvier 2018, volume 2018 P, numéro 31.

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE

Les biens immobiliers objet des présentes appartiennent à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JASMIN aux termes d'un acte de constitution de société reçu par Maître PAULY, notaire à PODENSAC le 5 octobre 1979 contenant apports en nature des biens immobiliers présentement vendus par ses associés dans les proportions indiquées ci-après:

Monsieur et Madame Emile GALY pour 20/50^{ème} en usufruit

Monsieur Jean-Marie GALY pour 8/50èmes en nue propriété et 12/50èmes en pleine propriété

Et Monsieur Antoine GALY pour 12/50èmes en nue propriété et 18/50èmes en pleine propriété

Une expédition dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT le 27 mai 1980 volume 2678 n°14

PUBLICITE FONCIERE

Cet acte sera soumis par les soins du notaire soussigné à la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière au Service de la publicité foncière compétent dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires et aux frais de L'ACQUEREUR.

Si LE BIEN est grevé d'inscriptions, LE VENDEUR sera tenu d'en rapporter à ses frais mainlevées et de justifier de l'exécution de la radiation de ces inscriptions, dans les quarante jours de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile élu.

POUVOIRS

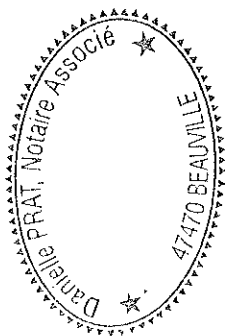
Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout collaborateur de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires cadastraux ou d'état civil.

FRAIS

L'ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence en application de l'article 1593 du Code civil.

RENONCIATION A LA REVISION DU CONTRAT POUR IMPREVISION

Les parties reconnaissent être informées des dispositions de l'article 1195 du Code civil qui dispose :



[Signature]

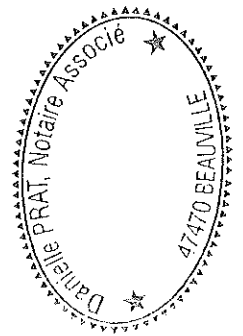
[Signature]

[Signature]

"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe."

Les parties souhaitant expressément que le présent contrat ne puisse être remis en cause quel que soit le ou les événements qui pourrai(en)t intervenir et rendre son exécution excessivement onéreuse, déclarent expressément en assumer le risque et en conséquence, dans une telle circonstance, renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 1195 du Code civil.



MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945, vos données personnelles font l'objet d'un traitement par l'Office pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d'être transférées notamment aux destinataires suivants :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Electronique des Notaires, registre du PACS, etc.) ;
- les Offices notariaux participant à l'acte ;
- les établissements financiers concernés ;
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales ;
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 ;
- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou faisant l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable afin de mener à bien l'accomplissement de l'acte.

[Handwritten signatures]

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous pouvez accéder aux données vous concernant directement auprès de l'Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l'Office à l'adresse suivante : cil@notaires.fr. Le cas échéant, vous pouvez également obtenir la rectification ou l'effacement des données vous concernant, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour motif légitime, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits.

Si vous pensez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

BASE PERVAL

Les parties sont informées que les données descriptives et économiques contenues au présent acte sont partiellement transcrites dans une base de données immobilières, dénommée PERVAL, exploitée par Min.not et dont la diffusion a pour finalité de faciliter le suivi du marché et l'évaluation des biens immobiliers.

Ce traitement porte sur des données anonymes. L'inscription de la présente mutation dans cette base offre aux parties la possibilité de suivre l'évolution de la valeur de leur bien et aux professionnels du secteur de disposer d'informations fiables et mises à jour sur l'évolution du marché immobilier.

Ces données ne contiennent aucun caractère directement nominatif sur les contractants au présent acte. En application des articles 26 et 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les parties disposent d'un droit d'opposition à ce que des informations à caractère nominatif les concernant fassent l'objet d'un traitement informatisé, ainsi que d'un droit d'accès et de rectification auprès du correspondant informatique et libertés de Min.not.

Cette formalité donne droit à la perception par le notaire des émoluments prévus à l'article A. 444-171 du Code de commerce.

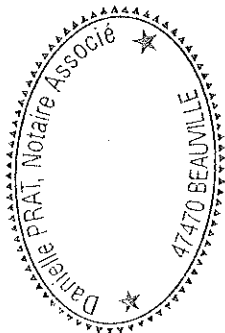
AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. En outre, elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.

CERTIFICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES

Le notaire soussigné certifie et atteste que l'identité complète des parties dénommées aux termes des présentes, telle qu'elle est indiquée à la suite de leurs noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée.



M

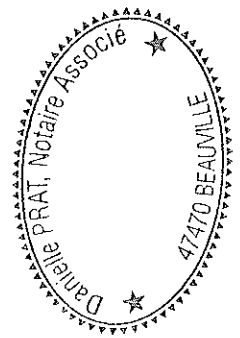
5

Et notamment en ce qui concerne la société dénommée ORLAND au vu d'un extrait K-bis de son inscription au Registre du commerce et des sociétés.

Et notamment en ce qui concerne la société dénommée JMG IMMOB au vu .

ANNEXES

Les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention signée par le notaire.



DONT ACTE sur VINGT (20) pages

FAIT en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an ci-dessus.

Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant, puis le notaire soussigné a recueilli leur signature et a lui-même signé.

Cet acte comprenant :

- Lettre(s) nulle(s) : 0
- Blanc(s) barré(s) : 0
- Ligne(s) entière(s) rayée(s) nulle(s) : 0
- Chiffre(s) nul(s) : 0
- Mot(s) nul(s) : 0
- Renvoi(s) : 0

U

5

U

7